

الفصل الأول: ضوابط منح الائتمان

القسم الثامن : ضوابط التمويل العقاري

تقرر السماح لكافة البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري، وفقاً لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية وذلك بالشروط التالية^١:

- ١- التناسب بين آجال موارد البنك وآجال القروض والتسهيلات الائتمانية لأغراض التمويل العقاري.
- ٢- مراعاة الضوابط والقواعد المصرفية السليمة في مجال منح الائتمان.
- ٣- ألا تتجاوز القروض التي يمنحها البنك للتمويل العقاري وفقاً لأحكام قانون التمويل العقاري ما يعادل ١٠% من إجمالي محفظة القروض للبنك ولا يسرى ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان^٢.

٤- أن يقدم البنك الى البنك المركزي المصري بياناً ربع سنوي بأرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للتمويل العقاري وفقاً لأحكام القانون المشار اليه ونسبتها الى إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك وذلك تطبيقاً للقواعد المتقدمة.

ويتعين على البنوك اتخاذ اللازم نحو استيفاء البيان المشار اليه بصفة دورية على اساس ربع سنوي اعتباراً من المركز في آخر يونيو ٢٠٠٢، وذلك بالاضافة الى البيانات التي ترد حالياً الى الرقابة على البنوك بشأن التمويل العقاري - الذي لا يسري بشأنه احكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ - السابق طلبها بموجب كتاب السيد نائب المحافظ بتاريخ ٥ اكتوبر ١٩٩٨ على ان ترد كافة هذه البيانات في موعد غايته اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر المعد عنه البيان^٣.

كما يتعين أن يتضمن أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة للتمويل العقاري وفقاً لأحكام قانون التمويل العقاري المشار إليه ونسبتها إلى إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك تطبيقاً للقواعد المتقدمة مع إيلاء العناية الواجبة نحو الفصل بين القروض في إطار أحكام القانون ١٤٨ لسنة ٢٠٠١، والقروض خارج إطار هذا القانون^٤.

^١ كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ١٣ مارس ٢٠٠٢ (قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٠٢)

^٢ كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٠

^٣ كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ٥ أكتوبر ١٩٩٨ .

^٤ كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٠٧ .